

■■■ 상임감사위원

징계 · 경고요구 및 통보

제 목 매물 비용 정산 및 후속조치 업무처리 부적정

관 련 부 서 ●본부 ◆처, ▲▲발전소

조 치 부 서 ○처 ◇부, □처 △부

내 용

1. 업무 개요

■■■ 회사 □처에서는 ▲▲발전소 하부저수지에 ㄷ 발전설비를 설치하는 것으로 결정하고, 20%%. %. %. ◎◎(공동수급자: ▽▽, ▼▼)와 EPC¹⁾ 방식으로 계약을 맺은 후, 20%%. %. %. □는 ▲▲발전소로 계약 사후관리 위임을 하였으며, 그에 따라 ▲▲발전소는 자재검수, 기성고 검사 및 공사관리 등 업무를 담당하게 되었다.

20%%. %. %. 계약상대자인 ◎◎와 공동수급사는 금액에 대해 선금지급을 요청하면서 선금보증증권을 발행받아 ■■■에 제출한 후 선금을 지급받았다.

이후 인허가 획득을 위해 20%%. %. %. ㄱ시에 개발행위허가를 신청하였으나, 20%%. %. %. ㄱ시는 신청지 주변 경관과의 부조화 및 수질오염으로 인한 환경 파괴 등의 사유로 개발행위허가를 불허한다고 통보함에 따라 ■■■는 ‘개발행위불허가취소’ 행정소송을 제기하였지만 20%%. %. %. 대법원에서 기각되었

1) EPC : 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction) 영문 첫 글자를 딴 말로서 대형건설 프로젝트와 같은 계약을 따낸 사업자가 설계, 가자재 공급, 시공 역무를 일괄 제공하는 형태의 사업방식을 지칭함

고, 20%%. %% . %% . 위 계약은 중단되었다.

◆처는 20%%. % . %% . ‘20%%년도 제%차 르’를 개최하여 위 사업의 철수를 결정하였고, 사업 철수에 따른 매물 비용을 산정하면서 20%%. % . %% . 계약상대자에게 이미 지급된 선금에 대하여 ① 선금보증증권수수료(이하 “선금수수료”라 한다) 정산(환급) 결정과 함께 ② 공동수급자인 ▽▽가 ㄴ 제작을 위한 사용한 ㄷ 비용은 정산해 주는 것으로 인정하였으며, 이후 사업검토위원회의 결정 사항과 이에 대한 후속조치 사항에 대해 계약 사후관리 위임을 받은 ▲▲발전소로 공문을 발송하여 조치하도록 하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

가. 선금수수료 정산 관련

「▲▲ ㄷ 4MW급 발전설비 1식 구매」 계약서에서 인허가와 관련한 제1.16조를 보면 공급자는 계약상 업무의 이행을 위해 필요한 인허가를 수출국 및 한국 정부로부터 자기비용으로 획득하여야 한다고 되어 있고, 계약 이행 중 불가항력과 관련한 제1.12조에 따르면 법률 또는 정부의 실시계획 승인, 건설허가 및 운영허가 등 정부기관의 규제 또는 공적의 행위와 같은 당사자의 합리적인 통제를 벗어나고 과실과 태만이 없는 불가항력 사태로 인하여 계약의 전부 또는 일부를 이행하지 못하거나 지연한 경우에는 상대방에게 면책이 된다고 되어 있으며, 중지 에 관한 제1.22조를 보면 발주자인 ■■은 공급자 귀책 또는 제1.12조에 규정한 불가항력이 아닌 사유에 의한 중지로 발생한 추가 비용에 대해서는 공급자에게 보상한다고 되어 있다.

그리고 계약서 1.23.2를 보면 발주자인 ■■■이 임의 계약해지를 할 경우 적정 금액을 공급자에게 지불하도록 되어 있으며, 그 대상은 완성된 업무에 대한 미지급 금액, 진행 중인 해지업무에 대한 금액, 주문의 취소로 인한 정산 비용, 해지업무의 보호·보관 또는 처리 비용으로 정하여 명시하였다.

또한 ■■■ 「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권확보)를 보면 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다고 되어 있으므로 선금수수료는 본래 선금을 요청하여 지급받은 계약상대자가 이를 보증하기 위한 채권확보 조치로 발생한 비용으로 계약상대자가 부담하여야 하는 비용이다.

나. □ 인수 관련

계약서 1.23.2에 따르면 ■■■이 임의 계약 해지를 하는 경우 완성된 업무에 대해서는 적정 금액을 지불하도록 되어 있으므로 계약 해지 시점까지 완성된 결과물에 대해서는 그 상태를 확인하고 발주자인 ■■■이 인수해야 한다.

그리고 ■■■ 「물자관리규정」에 따르면 구입 또는 수리 계약 등에 의하여 납품되는 물자에 대하여는 검수를 하여야 하며, 납품서상의 수량과 실제 납품 수량의 일치 여부 및 외관상 이상 유무를 검사하고, 입고되는 모든 물자에 대해 실시한다고 되어 있다.

또한 「공사관리규정」에 따르면 공사감독원은 공사의 내용을 숙지하고 공사의 공기내 수행에 필요한 공사의 진척에 대하여 감독하여야 하며, 공사감독원은 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정 설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치 여부에 대한 책임을 진다고 명시되어 있다.

또한 ◆처에서 송부한 공문을 보면 기자재 제작 관리, 자재검수 및 ● 위임 사항 등의 업무에 대해서는 ▲▲발전소에서 시행하도록 업무분장을 하였다.

아울러 ◆처의 사업검토위원회 심의 결과에 따르면, ▲▲ ㄱ 개발사업에 대한 사업 철수를 결정하면서 사업철수로 인한 계약상대자와의 비용 정산과 함께 ㄴ은 인수하도록 명시하여 ▲▲발전소로 공문을 발송하였다.

따라서 위 내용을 종합해 보면, 선금수수료는 계약 해지 시 정산하여야 할 비용에 포함된다고 볼 수 없고, 공급자의 귀책이 아닌 사유에 의한 계약의 중지로 발생한 추가비용에 대해서는 보상이 가능한 것이다.

또한 ■■는 계약해지에 따른 비용 정산 시 추후 인수하여야 하는 계약상대자의 ㄴ에 대하여는 「물자관리규정」 등을 준용하여 물품의 이상유무를 검사하기 위한 외관 및 수량 등의 검수를 하여야 하며, ▲▲발전소에서는 사업검토위원회 개최 결과를 통보받았으므로 이를 면밀히 검토하여 비용 정산과 함께 ㄴ의 실물을 즉시 인수하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 선금수수료의 정산(환급) 및 ㄴ 비용 정산 관련 확인 미흡

1) 선금수수료의 정산(환급) 미흡

◆처는 ▲▲ ㄷ 사업철수에 따른 매몰 비용 정산 시 타당한 근거 없이 전체 계약기간에 대한 선금수수료를 전액을 정산하는 것으로 검토하여 계약상대자에게 정산(환급)으로써 ■■는 불필요한 손해가 발생하게 되었다.

2) □ 비용 정산 관련 확인 미흡

20%%. %. %% ‘20%%년도 제%차 르’의 안건 중 □ 비용 정산(환급)에 관한 내용을 보면, ▽▽는 □가 실물 보관 중이기에 □제작 비용을 인정하면서 추후 비용정산과 함께 츠를 인수 추진하는 것으로 명시되어 있다.

□ 비용에 대해서는 □의 실물과 그 상태를 확인하여 계약상대자가 요구하는 비용이 적정한지에 대해 직접 검토하는 것이 매우 중요하였음에도, □처에서는 「물자관리 규정」과 같은 원칙에 따라 실물 확인이나 이상 여부 등 그 상태를 확인하지 않고 단지 계약상대자가 제출한 선금사용 사진대장과 ▽▽가 ■■(□납품 회사)와 맺은 □ 구매계약서만으로 요청한 비용 전액을 인정하였다.

따라서 □처에서 □의 실물과 상태에 대해 제대로 확인하지 않고 그 비용을 인정한 것은 미흡한 매물비용 정산 업무처리라고 할 것이다.

나. □ 인수 관련 업무처리 부적정

1) 사업 철수 결정 후 조치사항 전달 관련

● 주관부서는 추후 후속 ㄷ 사업의 사용 가능성 등을 검토하기 위해 츠 인수에 관한 사항을 철저히 이행하도록 사업소에 명확한 방침을 시달해야 하며, 실물 인수 후속조치가 제대로 이행되고 있는지에 대해서도 관심을 가지고 확인할 필요가 있다.

그런데 □처에서는 ▲▲발전소에 후속조치를 위한 공문을 발송하면서, 주요한 조치사항이라면 명확하게 전달하기 위해 공문의 본문에 작성하여 강조할 필요가 있음에도 본문 내용에는 츠 실물 인수에 관한 내용이 없었고, “추후 비

용정산과 함께 ㄷ 인수 추진”이라는 내용이 반영되어 있기는 하나, 위 ㄷ 인수에 관한 사항은 붙임 자료 전체를 다시 살펴야만 알 수 있는 수준으로 작성하여 송부하였다.

2) □ 인수 관련 업무처리 부적정

● □처에서 송부한 공문의 본문에 조치사항이 모두 기재되어 있지 않다고 할지라도 해당 공문을 접수한 ▲▲발전소 ◆부 ㉠파트에서는 공문 및 「공사관리규정」 제23조(감독책임)에 따라 해당 문서 전체를 면밀히 검토한 후 ▽▽의 □인수 업무를 즉시 추진했어야 하나, 감사일 현재까지 이를 이행하지 않았다.

▲▲발전소 ◆부에서는 「공사관리규정」의 감독책임에 따라 공사 내용의 숙지, 공사 진척 상황 감독, 현장 반입 물자의 검수 등 계약 사후관리를 위임받은 감독부서이므로 후속조치 공문 내용을 면밀히 검토해서 조치해야 할 책임이 있고, 공문 본문에 “사업기간 발생한 납품 결과물은 확보” 하도록 명시되어 있으며, 공문에 다소 불명확한 내용이 있다면 ● 주관부서에 문의하여 확인한 후 ‘ㄷ’ 결과에 부합하는 후속조치를 이행했어야 함에도 공문의 형태로 인해 □인수 업무를 이행하지 못했다는 것은 타당하다고 할 수 없다.

4. 업무담당자별 확인된 문제점

■ 선금수수료의 정산(환급) 및 □ 정산 관련 확인 미흡

가. 차장 B의 경우

1) 선금수수료 정산(환급) 미흡 관련.

위 사람은 선금수수료를 20%%. %. %%의 ‘20%%년도 제%차 ㄷ’를 통해 이를

확정한 후 계약상대자에게 미흡하게 정산(환급) 하였다.

2) ▽▽의 □ 비용 정산 관련

위 사람은 실물 확인이나 이상 여부 등을 확인하지 않고 단지 계약상대자가 제출한 선금사용 사진대장과 ▽▽가 ■■(□ 납품 회사)와 맺은 □ 구매계약서만으로 요청한 비용을 정산하는 것으로 인정하였다.

나. 부장 A의 경우

1) 선금수수료 정산(환급) 미흡 관련

위 사람은 부하직원인 차장 B가 이견 계약상대자에 대한 정산 비용을 산정하기 위해 작성한 안건을 제대로 검토하지 않아, 계약상대자에게 미흡하게 정산(환급) 하였다.

2) ▽▽의 □ 비용 정산 관련

위 사람은 ▲▲ㄷ 설치공사 계약상대자인 ▽▽의 정산 비용을 산정하기 위해 B가 작성한 사업검토위원회 안건을 검토하면서 □ 실물과 그 상태에 대한 확인 이행 여부 등을 제대로 검토하지 않은 채 승인하였다.

■ □ 실물 인수 관련 업무처리 부적정

다. 과장 C의 경우

위 사람은 ● 주관부서로 계약 해지에 따른 주요 후속조치 사항은 사업소 시행부서에 명확하게 전달하여 업무를 처리해야 함에도 공문을 발송하면서 본문에는 □ 인수에 관한 내용이 없이 작성하였고, 붙임 자료 전체를 다시 살펴야만 알 수 있는 수준으로 작성하여 송부하였다.

라. 차장 D의 경우

위 사람은 공문을 검토하면서 ㄱ 인수와 같은 중요 사항이 붙임으로 작성되어 붙임 자료 전체를 살펴야만 알 수 있도록 작성한 수준임에도 이에 대해 철저히 검토하지 않았고, 공문 시달 이후 ▲▲발전소에 ㄱ의 인수 여부를 확인하지도 않는 등 ● 유관부서로서 사업 철수 후 후속조치 업무에 대해 주의를 기울이지 않았다.

마. 대리 E의 경우

위 사람은 공문에 따라 계약사후관리 위임을 받았고, 계약담당자는 및 「공사관리규정」 제23조(감독책임)에 따라 공사의 내용을 숙지하고 감독하며 물자에 검수 등을 책임지도록 되어 있으므로 사업 철수에 따른 물자 인수 등 후속조치 사항은 면밀히 검토하여 이행해야 함에도, ◆처에서 송부한 공문을 접수하고도 해당 문서를 철저히 검토하지 않은 채, ▽▽로부터 ㄱ를 인수하지 않았다.

바. 차장 F의 경우

위 사람은 ◆처에서 송부한 공문을 접수하였으므로 이를 면밀히 검토하여 회사 업무경력이 적은 감독자가 평소 수행해 온 업무와 달리 ‘사업 철수에 따른 후속조치’라는 특별하게 발생한 사항을 제대로 이행하는지 관심있게 지도하고 관리했어야 하나, 이를 소홀히 하여 ▽▽로부터 ㄱ 인수 업무를 누락하게 되었다.

사. 부장 G의 경우

위 사람은 ◆처에서 송부한 공문을 접수하였으므로 그 내용을 파악하여 후속조치가 제대로 이행되는지 총괄 관리해야 할 책임이 있음에도 이를 소홀히 하

여 ▽▽로부터 □를 인수 업무를 누락하게 되었다.

관계자 의견 ◆처 차장 B, 부장 A은 당초 선금수수료 정산이 ■■가 행정소송 추진의 의사결정 주체였기에 소송으로 지연된 기간에 대한 책임은 소송을 제기한 ■■에 있다고 판단하여 선금수수료를 전액 정산하게 되었다는 의견을 제시하였으나, 감사 이후에는 본 건 계약서 등에 따라 감사결과에 동의하고 있으며, ▽▽ □ 비용의 인정에 대하여는 출장 등의 확인 절차 없이 계약상대자가 제출한 자료만으로 인정한 것은 미흡한 업무처리였음을 인정하면서 업무미숙 등에 기인하는 점등을 감안해 달라고 하였다.

◆처 차장 D, 과장 C는 ▽▽의 □ 인수와 관련하여 ‘20%년도 제%차 르 개최’ 결과에 따른 적정한 후속조치를 이행하였다는 주장을 하지만, ● 유관부서로서 □의 후속 사업에 활용 검토 및 후속조치 진행 여부의 지속적 확인은 미흡하였다고 감사의견에 동의하였다.

▲▲발전소 주임 E, 차장 F는 ▽▽의 □ 인수와 관련하여 공문의 불명확한 업무 통보를 주요 원인으로 주장하지만, 관련 업무 담당자로서 공문 내용을 면밀히 검토할 의무가 있으며, 이에 대한 후속조치 미이행은 부적절하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 사장은

① ◆처 ♡부 차장 B에 대하여 개발사업 사업 관리와 관련하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제103조의3

에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (징계)

② ◆처 ♡부 부장 A에 대하여 개발 사업 관리와 관련하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (징계)

③ ▲▲발전소 ㉠부 주임 E(에 대하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 감독의 직무를 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (징계)

④ ▲▲발전소 ㉡부 차장 F에 대하여 개발사업 사업 관리와 관련하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 감독자의 상급자로서 직무를 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (징계)

⑤ ▲▲발전소 ㉢부 부장 G에 대하여 개발사업 사업 관리와 관련하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 총괄 관리자로서 직무를 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제105조에 따라 경고 조치 하시기 바랍니다. (경고)

⑥ ◆처 ㉣부 과장 C에 대하여 개발사업 사업 관리와 관련하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제105조에 따라 경고 조치 하시기 바랍니다. (경고)

⑦ ◆처 ㉤부 차장 D에 대하여 개발사업 사업 관리와 관련하여 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제105조에 따라 경고 조치 하시기 바랍니다. (경고)

●장은 계약상대자인 ◎◎, ▽▽, ▼▼에 대한 선금보증증권 수수료 비용
정산과 관련하여 손해를 보전하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)